

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9499/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายกิตติหรือชาญอิน อักษรชะตาตะ กับ

พวก

จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 77/1, มาตรา 86/13, มาตรา 90/4 (3)

ป.อ. มาตรา 91

จำเลยทั้งสองซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมิใช่ผู้มีสิทธิ
ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ได้ร่วมกันออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของ
บริษัทจำกัดรวม 5 บริษัท ต่างกัน ทั้งจำเลยทั้งสองได้ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของแต่ละบริษัทดังกล่าวต่างวาระกันอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่าง
เจตนา กัน จึงเป็นความผิด 5 กรรม ต่างกัน

จำเลยทั้งสองซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมิใช่ผู้มีสิทธิ
ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ได้ร่วมกันออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของ
บริษัทจำกัดรวม 5 บริษัท ต่างกัน ทั้งจำเลยทั้งสองได้ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของแต่ละบริษัทดังกล่าวต่างวาระกันอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่าง
เจตนา กัน จึงเป็นความผิด 5 กรรม ต่างกัน

(อภิศักดิ์ พรพรขิราภา-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ยงยศ นิสักครกุล)

ศาลอาญา - นายรังสรรค์ กุลาลเลิศ

ศาลอุทธรณ์ - นางสาวสมบูรณ์ นิละทัต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ